



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT MITRA TEKNO MADANI
DENGAN
PT MITRA PROTEKSI MADANI INSURANCE BROKER
MENGENAI
PENGADAAN INFRASTRUKTUR JARINGAN IT DAN SECURITY SYSTEM
No: 007/PKS/MTM/I/25
No: 0005/PKS/MPMIB/II/2025**

Perjanjian Pengadaan Infrastruktur Jaringan IT dan *Security System* (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") ini dibuat di Jakarta, pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Tujuh, Bulan Februari, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (**27-02-2025**), oleh dan antara:

1. **PT MITRA TEKNO MADANI**, berkedudukan di Jakarta PNM, Lantai 11, Kuningan Center, Jalan Kuningan Mulia, Karet Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan 12940, yang anggaran dasarnya dimuat dalam Akta Pendirian Nomor: 02 Tahun 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan HADIJAH, SH., Mkn. Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat Keputusan dengan Nomor: AHU-23767.AH.01.01 Tahun 2012, beserta perubahannya terakhir dengan Akta No. 39 tertanggal 22 Agustus 2022, yang dibuat oleh dan dihadapan HADIJAH, SH., Mkn. Notaris di Jakarta, dengan surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 20 September 2022 dengan Nomor: AHU-AH.01.03-0293037 dalam hal ini diwakili oleh **Asri Joni Hutasuhut** dalam kedudukannya selaku Direktur Utama, dari dan oleh karenanya bertindak secara sah untuk dan atas nama PT MITRA TEKNO MADANI, yang selanjutnya disebut "**Pihak Pertama**".
2. **PT MITRA PROTEKSI MADANI INSURANCE BROKER**, yang diwakili oleh **Akira Arifin Patiroid** bertindak selaku **Direktur Utama** dari PT Mitra Proteksi Madani Insurance Broker, berkedudukan di Menara PNM, Kuningan Center Lantai 11, Jl. Kuningan Mulia, Karet Kuningan 1294, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya mewakili Perseroan yang Anggaran dasarnya dimuat dalam **Akta pendirian Nomor 04 tanggal 02 Oktober 2014**, yang dibuat dihadapan Hadijah S.H, Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya tertanggal 20 Oktober 2014, Nomor: AHU-30337.40.10.2014; serta susunan direksi dan dewan komisaris terakhirnya dimuat dalam **Akta Notaris Tanggal 13 Agustus 2024 Nomor 18** yang dibuat dihadapan Hadijah S.H., M.KN. Notaris di Jakarta, dengan surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 22 Agustus 2024 Nomor: AHU-AH.01.09-0242876. Bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili PT Mitra Proteksi Madani Insurance Broker, yang selanjutnya disebut "**Pihak Kedua**".

Pihak Pertama dan Pihak Kedua (selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**") dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **Pihak Pertama** adalah Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidang Jasa manajemen sistem informasi dan teknologi (*IT System*);
- b. Bahwa **Pihak Kedua** adalah Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidang Pialang Asuransi membutuhkan jasa **Pihak Pertama** untuk melakukan penyediaan dan

MTM				MPM							
RVO	KBW	GSN	RHD	RES	STY	TMG	YMA	BTJ	MFE	KHF	

- pengadaan infrastruktur Jaringan IT dan Security System guna mawadahi kepentingan operasional bisnis **Pihak Kedua** (selanjutnya disebut "**Pekerjaan**");
- Bahwa **Pihak Pertama** telah mengirimkan surat Penawaran dengan Nomor: S-229/MTM-BIS/VIII/24 pada tanggal 23 Agustus 2024 perihal Surat Penawaran Harga Pengadaan Infrastruktur Jaringan IT dan Security System Relokasi Kantor selanjutnya disebut "**SPH**";
 - Bahwa berdasarkan Memo Nomor M-312/MPM/VIII/2024 pada tanggal 26 Agustus 2024 Perihal Memorandum Pengadaan Infrastruktur Jaringan IT Gedung Pakuwon.
 - Bahwa **Pihak Kedua** telah mengirimkan Surat Perintah Kerja dengan Nomor: S-1064/MPM/DIR/IX/2024 pada tanggal 3 September 2024 perihal Surat Perintah Kerja selanjutnya disebut "**SPK**".
 - Bahwa dalam rangka menjalin hubungan sinergi secara profesional antar PNM Grup dalam mengembangkan pelayanan atas aktivitas bisnis perusahaan dan berdasarkan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a s.d e di atas, dengan ini **Pihak Kedua** menunjuk **Pihak Pertama** sebagai penyedia jasa atas **Pekerjaan** yang dimaksud.
 - Pihak Pertama** menerima penunjukkan yang dilakukan oleh **Pihak Kedua** untuk melaksanakan **Pekerjaan** yang dimaksud.

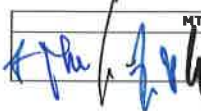
Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf a,b,c, d, e, f dan g di atas, maka selanjutnya **Para Pihak** setuju dan sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam **PENGADAAN INFRASTRUKTUR JARINGAN IT DAN SECURITY SYSTEM** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 RUANG LINGKUP PEKERJAAN

- Pihak Kedua** memberikan **Pekerjaan** Pengadaan Infrastruktur Jaringan IT dan *Security System* Relokasi Kantor kepada Pihak Pertama sebagaimana tertuang dalam SPK Nomor S-1064/MPM/DIR/IX/2024 Perihal Surat Perintah Kerja Pengadaan Infrastruktur Jaringan IT Gedung Pakuwon.
- Spesifikasi dan detail pekerjaan sebagaimana termuat dalam **SPH Pihak Pertama** dan **SPK Pihak Kedua** yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 2 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

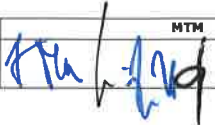
- Perjanjian ini berlaku selama **36 (Tiga Puluh Enam) Bulan** terhitung sejak tanggal **Dua Puluh Tiga bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (23-09-2024)** sampai dengan tanggal **Enam Belas bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tujuh (16-12-2027)** dengan penjelasan sebagai berikut:
 - Jangka Waktu Pekerjaan Pemasangan perangkat Jaringan adalah sejak tanggal **23 september 2024** sampai dengan tanggal **16 Desember 2024**.
 - Para Pihak** Sepakat Jangka Waktu Sewa Infrastruktur Jaringan IT dan Security System terhitung sejak tanggal **16 Desember 2024** sampai dengan **15 Desember 2027**.
- Apabila salah satu pihak akan mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian atau memperpanjang jangka waktu Perjanjian ini sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, maka pihak yang menghendaki pengakhiran atau perpanjangan jangka waktu tersebut harus memberitahukan maksud atau alasan

 MTM				 MPM							
RVO	KBW	OSN	RHD	MES	STY	TMG	TAA	RTJ	MFE	RHF	

- pengakhiran atau perpanjangan jangka waktu tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, yaitu sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal akhir jangka waktu Perjanjian ini.
3. **Perjanjian** ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **Para Pihak** yang akan dituangkan dalam addendum yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian.
 4. Bahwa dalam hal Perjanjian ini berakhir, baik karena permintaan salah satu pihak ataupun karena jangka waktunya telah berakhir, maka hal tersebut tidak mempengaruhi kewajiban-kewajiban **Para Pihak** yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.
 5. Kesepakatan kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau Kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan kerjasama ini.
 6. Jangka Waktu sebagaimana diatur dalam ayat (1) Pasal ini tidak berlaku untuk kewajiban **Para Pihak** khususnya ketentuan yang menyangkut kerahasiaan dan tetap berlaku untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
 7. Segala hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang telah timbul sebelum/sesudah berakhirnya Perjanjian ini harus tetap dipenuhi dan dilaksanakan walau Perjanjian ini diakhiri, sampai seluruh hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut diselesaikan.

PASAL 3 HARGA DAN METODE PEMBAYARAN

1. Biaya atas **Pekerjaan** sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 di atas adalah sebesar **Rp22.700.000,-** (Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) perbulan .
2. Harga sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini **belum** termasuk Pajak Pertambahan Nilai (**PPN**) dan terhadap Pajak (PPH, PPN dan pajak lainnya) yang timbul dari **Perjanjian** ini, wajib ditanggung oleh masing-masing **Pihak** yang besarnya ditentukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku.
3. Pembayaran sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal akan ditagihkan setiap awal bulan dan dibayarkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah dokumen pembayaran diterima lengkap oleh **Pihak Kedua**.
4. **Pihak Pertama** akan mengajukan tagihan untuk masing-masing pembayaran dengan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Tagihan asli dan bermaterai;
 - b. Faktur Pajak asli;
 - c. Surat Perintah Kerja;
 - d. Fotocopy PKS; dan
 - e. Berita Acara Serah Terima Selesai Pekerjaan.
5. Pembayaran oleh **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** dilakukan dengan cara pemindah bukuan atau *transfer* ke dalam bentuk Rupiah (Rp) ke rekening :
 Nama Bank : **PT BANK MANDIRI INDONESIA**
 No. Rekening : **122.00.2122222.2**
 Atas nama : **PT MITRA TEKNO MADANI**
6. **Pihak Kedua** berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini.

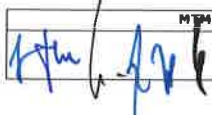
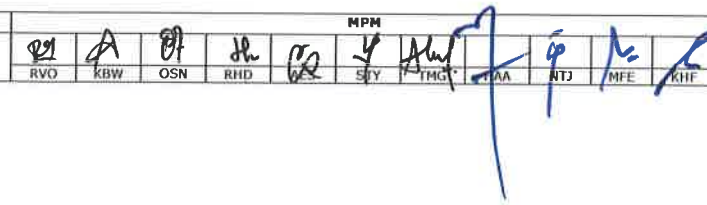
 MTM	           MPM
RVO	KBW OSN RHD RES STY TMG HPA NTJ MFE KHF

Pasal 4 PEKERJAAN TAMBAHAN

1. Pekerjaan dan/atau layanan tambahan hanya dianggap sah apabila ada permintaan tertulis dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**.
2. Penentuan harga atas pekerjaan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat di atas tersebut akan diperhitungkan sesuai dengan kesepakatan **Para Pihak** yang akan dituangkan dalam addendum yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini .

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Bahwa dalam pelaksanaan **Pekerjaan** sebagaimana disepakati dalam **Perjanjian** ini, **Pihak Kedua** akan mendapatkan dan/atau melakukan:
 - a. **Pihak Kedua** berhak menerima hasil pekerjaan Pengadaan Infrastruktur Jaringan IT dan *Security System* **Pihak Kedua** sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan dalam SPH dan SPK yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini;
 - b. **Pihak Kedua** berkewajiban untuk melaksanakan seluruh pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini;
 - c. **Pihak Kedua** berkewajiban memberikan persetujuan atas penyelesaian pekerjaan **Pihak Pertama** setiap periodenya;
 - d. **Pihak Kedua** berkewajiban untuk menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan **Pihak Pertama** dalam *set-up* Jaringan IT Dan *Security System* Relokasi Kantor.
2. Bahwa dalam pelaksanaan **Pekerjaan** sebagaimana disepakati dalam **Perjanjian** ini, **Pihak Pertama** akan mendapatkan dan/atau melakukan:
 - a. **Pihak Pertama** Berhak menerima pembayaran sebagaimana disebutkan pada Pasal 3 Perjanjian ini.
 - b. **Pihak Pertama** berkewajiban untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini secara penuh, sesuai dengan SPH dari **Pihak Pertama** dan SPK dari **Pihak Kedua**.
3. **Para Pihak** sepakat menjalankan ketentuan yang terdapat dalam **Perjanjian** ini.
4. Pelaksanaan dan/atau penyelesaian pekerjaan harus dilengkapi dengan dokumentasi pendukung pekerjaan atau Berita Acara yang dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan ditandatangani **Para Pihak** sebagai bukti bahwa telah dilaksanakannya atau diselesaikannya setiap Tahapan Pekerjaan tersebut oleh **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** menyatakan telah menerima dan menyetujui atas hasil kerja yang telah disepakati dan diberikan oleh **Pihak Pertama**.
5. Perpanjangan atau perubahan dari jadwal dan/atau jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, **Pihak Pertama** wajib menyampaikan penjelasan secara tertulis kepada **Pihak Kedua** dengan ketentuan segala biaya yang ditimbulkan selama perpanjangan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tetap menjadi beban **Pihak Pertama** kecuali biaya yang ditimbulkan tersebut karena adanya penundaan dari **Pihak Kedua** atau adanya Pekerjaan Tambah Kurang.
6. Keputusan untuk perpanjangan atau perubahan dari jadwal dan/atau jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, akan dilakukan berdasarkan persetujuan **Pihak Kedua** yang dituangkan dalam surat secara tertulis dari **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** perihal penyesuaian persetujuan jadwal

											
RVO	KBW	OSN	RHD	GES	SEY	THG	MAA	NTJ	MFE	KHF	

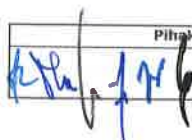
kerja dituangkan dalam addendum yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.

PASAL 6 DENDA DAN SANKSI

1. Apabila **Pihak Kedua** tidak dapat melaksanakan pembayaran sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, selain alasan atau keadaan yang dimaksud dalam Pasal 8 Perjanjian ini, maka **Pihak Kedua** yang melakukan kelalaian pembayaran tersebut dikenakan sanksi oleh **Pihak Pertama**, yaitu berupa pemutusan layanan, dimana sebelum pemutusan sistem tersebut dilakukan, **Pihak Pertama** harus memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada **Pihak Kedua** sebanyak 3 (tiga) kali.
2. Apabila **Pihak Pertama** tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan Pemasangan Perangkat Jaringan sebagaimana dimaksud Pada Pasal 2 ayat 1 huruf a Perjanjian ini, selain karena alasan atau keadaan yang dimaksud dalam Pasal 8 Perjanjian ini, maka **Pihak Pertama** yang melakukan kelalaian dalam penyelesaian pekerjaan tersebut dikenakan sanksi berupa Penundaan Pembayaran Sewa bulan Pertama.
3. Apabila salah satu **Pihak** atas segala kelalaian atau kealpaan dalam mentaati segala peraturan yang berlaku dan syarat-syarat yang tercantum dalam **Perjanjian** ini dan/atau lampiran-lampirannya dapat diberikan surat peringatan sebanyak 3x (tiga kali) oleh Pihak lainnya.
4. Apabila **Pihak Kedua** melakukan pengakhiran/pemutusan sebelum berakhirnya Jangka waktu **Pihak Kedua** tetap berkewajiban melakukan pembayaran secara penuh kepada **Pihak Pertama** atas keseluruhan sisa masa sewa yang belum digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 huruf b dan Pasal 3 ayat (1) **Perjanjian** ini dilengkapi dengan surat pemberitahuan.
5. Apabila sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir terjadi pengakhiran/pemutusan berdasarkan kehendak **Pihak Pertama**, maka **Pihak Pertama** wajib mengembalikan keseluruhan dan/atau sebesar 100% (seratus persen) biaya yang telah diterima kepada **Pihak Kedua** dari harga pembayaran keseluruhan biaya sewa dilengkapi dengan surat pemberitahuan.

PASAL 7 PENGAKHIRAN/PEMBATALAN PERJANJIAN

1. Dalam hal **Perjanjian** ini berakhir, baik karena permintaan salah satu Pihak ataupun karena jangka waktunya telah berakhir, maka hal tersebut tidak mempengaruhi kewajiban-kewajiban **Para Pihak** yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan sebelum berakhirnya **Perjanjian** ini.
2. **Perjanjian** ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau ketentuan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan kerjasama ini.
3. **Para Pihak** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sepanjang yang mengatur mengenai pengakhiran **Perjanjian** ini memerlukan putusan pengadilan.
4. Apabila Pihak yang lalai sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) maka **Pihak** yang merasa dirugikan berhak melakukan pencabutan pelaksanaan **Pekerjaan** dan/atau pembatalan **Perjanjian** ini secara sepihak dengan tetap memperhatikan hak dan kewajiban yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Pihak Pertama		Pihak Kedua									
											
		RVO	KBW	OSN	RHD	APS	STY	TMG	CHA	NTJ	MFE

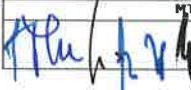
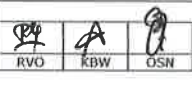
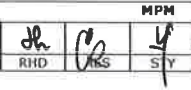
PASAL 8 FORCE MAJEURE

1. Para Pihak sepakat dan setuju bahwa yang dimaksud dengan *Force Majeure* dalam Perjanjian ini adalah kejadian-kejadian yang terjadi diluar kemampuan dan kekuasaan Para Pihak sehingga mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini yaitu :
2. Gempa Bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, dan bencana alam lainnya
3. Perang, huru hara, terrorisme, sabotase, embargo, dan pemogokan massal.
4. Kebijakan ekonomi dari Pemerintah yang mempengaruhi secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
5. Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak terjadinya *Force Majeure* dengan disertai surat pemberitahuan secara tertulis dan resmi oleh pejabat instansi yang berwenang, untuk diselesaikan secara musyawarah;
6. Kelalaian atau keterlambatan pihak yang mengalami *Force Majeure* dalam memenuhi kewajiban memberitahukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, mengakibatkan tidak diakuinya oleh pihak lainnya peristiwa dimaksud sebagai *Force Majeure*;
7. Kejadian *Force Majeure* tersebut dapat dipergunakan sebagai dasar Oleh Para Pihak untuk meninjau dan/atau menyesuaikan kondisi kerjasama yang telah disepakati dan ditetapkan dalam Perjanjian ini;
8. Apabila terjadi *Force Majeure*, maka semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak lainnya.
9. Dalam hal *Force Majeure* terjadi secara terus menerus dalam jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari kalender, maka pihak yang tidak mengalami *Force Majeure* dapat memilih apakah tetap meneruskan atau menghentikan Perjanjian. Apabila pihak yang tidak mengalami *Force Majeure* berkehendak untuk menghentikan Perjanjian ini, maka kehendak tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak yang mengalami *Force Majeure* dalam waktu yang dianggap baik oleh pihak yang tidak mengalami *Force Majeure*.

PASAL 9 KERAHASIAAN

Sepanjang berlakunya **Perjanjian** ini kecuali bila diisyaratkan lain oleh hukum, maka :

1. Setiap informasi dan/atau dokumen yang diberikan oleh salah satu **Pihak**, dan/atau pihak yang ditunjuk, kepada **Pihak** lainnya dalam **Perjanjian** dan/atau informasi atau dokumen yang diperoleh dari salah satu **Pihak** sebagai pelaksanaan dari **Perjanjian** ini, baik yang diberikan atau disampaikan secara lisan, tertulis, grafik, maupun yang disampaikan melalui media elektronik atau informasi dalam bentuk lainnya adalah bersifat **Rahasia**.
2. **Para Pihak**, termasuk para pejabat, direksi, karyawan, subkontraktor dan/atau agennya setuju dan sepakat bahwa setiap saat akan **merahasiakan** informasi dan/atau dokumen yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari **Perjanjian** ini kepada siapapun atau tidak akan menggunakannya untuk kepentingan Salah Satu **Pihak** atau kepentingan

MTM			MPM									
												
RVO	KBW	OSN	RHD	KRS	STY	TMG	TWA	NTJ	MFE	ZKH	KHF	KHF

- pihak tertentu, tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang dari **Pihak** Lainnya atau pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Apabila Salah satu **Pihak** dan/atau karyawannya yang berada dalam pengawasannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan 2 **Perjanjian** ini, maka **Para Pihak**, beserta karyawan berkewajiban bersama-sama menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat. Apabila tidak tercapainya kesepakatan atas musyawarah yang dilakukan oleh **Para Pihak**, maka dapat dilanjutkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 4. Kewajiban untuk menyimpan Informasi sebagaimana dimaksud diatas menjadi tidak berlaku apabila Informasi tersebut diperintahkan untuk dibuka untuk memenuhi perintah pengadilan atau badan pemerintahan lain yang berwenang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 10 GRATIFIKASI

1. **Para Pihak** menyatakan tidak akan menawarkan, menjanjikan, memberikan, menerima, maupun meminta keuntungan yang tidak semestinya dalam bentuk uang tunai maupun non tunai secara langsung maupun tidak langsung yang melanggar peraturan perundang-undangan serta tidak akan menawarkan atau memberikan suap, gratifikasi atau uang pelicin dalam bentuk apapun sebagai bujukan atau hadiah kepada Karyawan/ti maupun Pejabat di lingkungan **Para Pihak** untuk mendapatkan berbagai bentuk manfaat/kemudahan.
2. **Pihak Kedua** akan melaporkan kepada Manajemen **Pihak Pertama** melalui saluran *Whistle Blowing System* terhadap setiap permintaan suap, gratifikasi atau uang pelicin dalam bentuk apapun dari karyawan/ti maupun Pejabat di lingkungan **Pihak Pertama** yang patut diduga memiliki keterkaitan dengan penunjukan **Pihak Kedua** sebagai penyedia barang/jasa.
3. Apabila salah satu pihak terbukti melanggar ketentuan ayat 1 dan/atau ayat 2 pasal ini, maka **Para Pihak** sepakat untuk menghentikan/mengakhiri **Perjanjian** ini, dan **Pihak** yang melakukan pelanggaran akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 11 BENTURAN KEPENTINGAN

1. **PARA PIHAK** sepakat menghindari terjadinya dominasi kepentingan ekonomis yang tidak wajar oleh pihak manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan ekonomis salah satu pihak (pribadi dan/atau kelompok dan/atau organisasi).
2. Dalam hal pihak yang tidak melaksanakan ketentuan dimaksud dalam pasal ini, maka perjanjian ini secara otomatis berakhir dan akan ditindaklanjuti ke penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 12 KETENTUAN SISTEM MANAJEMEN MUTU ANTI PENYUAPAN (SMAP)

1. **PARA PIHAK** menyatakan tidak akan menawarkan, menjanjikan, memberikan, menerima, maupun meminta keuntungan yang tidak semestinya dalam bentuk uang tunai maupun non-tunai secara langsung maupun tidak langsung yang melanggar peraturan perundang-undangan serta tidak akan menawarkan atau memberikan suap,

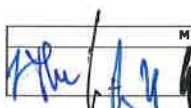
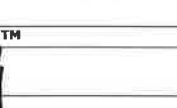
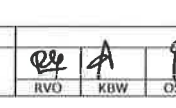
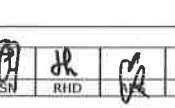
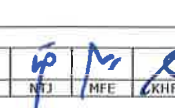
											
RVO	KBW	OSN	RHD	GES	SY	TMG	ANA	INT	MFE	KHF	

gratifikasi atau uang pelicin dalam bentuk apapun sebagai bujukan atau hadiah kepada karyawan maupun pejabat di lingkungan Para Pihak untuk mendapatkan berbagai bentuk manfaat/kemudahan.

2. **PARA PIHAK** berkomitmen untuk menerapkan Anti-Fraud, Pengendalian Gratifikasi dan Anti Penyuapan guna mendukung pemberantasan korupsi di lingkungan MPM dengan menjalankan usaha diatas nilai integritas, berpedoman pada kode etik dan prinsip 4 No's, yaitu:
 1. *No Bribery* (tidak boleh ada suap menyuap dan pemerasan);
 2. *No Kickback* (tidak boleh ada komisi, tanda terima kasih baik dalam bentuk uang dan dalam bentuk lainnya);
 3. *No Gift* (tidak boleh ada hadiah atau gratifikasi yang bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku);
 4. *No Luxurious Hospitality* (tidak boleh ada penyambutan dan jamuan yang berlebihan).
3. **PARA PIHAK** Selalu berupaya meningkatkan dan memperbaiki secara berkelanjutan Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada setiap proses bisnis agar sejalan dengan Prinsip-Prinsip GCG, Pedoman perilaku dan etika bisnis perusahaan.
4. **PARA PIHAK** Menjalankan prinsip *zero tolerance* terhadap tindakan yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan perundang-undangan.
5. **PARA PIHAK** Tidak memperkenankan karyawan dan *stakeholder* Perusahaan untuk melanggar kode etik perusahaan dan prinsip 4 No's yang berkaitan dengan tugasnya di Perusahaan.
6. **PARA PIHAK** menghindari konflik kepentingan dan mengelola setiap konflik kepentingan yang menimbulkan risiko *fraud*.
7. **PARA PIHAK** mengajak karyawan dan *stakeholder* untuk selalu menerapkan prinsip 4 No's dan pembangunan bisnis perusahaan yang berintegritas.
8. **PARA PIHAK** melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan komitmen Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan setiap pelanggaran akan dikenai sanksi sesuai peraturan perusahaan dan perundang-undangan yang berlaku.
9. **PARA PIHAK** mendukung penerapan ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).
10. **PARA PIHAK** bersedia mematuhi dan melaksanakan Komitmen Sistem Manajemen Anti Penyuapan dengan sungguh-sungguh.
11. Apabila salah satu Pihak terbukti melanggar ketentuan dalam pasal ini, maka Para Pihak sepakat untuk menghentikan/mengakhiri Perjanjian ini, dan PIHAK yang melakukan pelanggaran akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditindaklanjuti ke penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

PASAL 13 PENYELESAIAN SENGKETA

1. Segala perselisihan yang timbul akibat **Perjanjian** ini, akan diselesaikan oleh **Para Pihak** secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila cara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas tidak tercapai, maka **Para Pihak** sepakat dan setuju untuk memilih menyelesaikan perselisihan di **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan**.

        	         
MTM	MPM
RVO KBW OSN RHD SY TMG PAA NTJ MFE ZKH	RVO KBW OSN RHD SY TMG PAA NTJ MFE ZKH

PASAL 14

PEMBERITAHUAN

Setiap pemberitahuan yang dibutuhkan atau diharuskan untuk diberikan atau dibuat sehubungan dengan **Perjanjian** ini wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui kurir, surat tercatat, faksimili atau disampaikan secara langsung kepada pihak yang bersangkutan dengan mendapatkan tanda penerimaan yang selayaknya, kepada **Pihak-Pihak** sebagaimana dimaksud pada alama dibawah ini :

Kepada Yth : PT Mitra Tekno Madani Menara PNM, Lantai 11 Kuningan Center Jalan Kuningan Mulia Karet Kuningan Setia Budi Jakarta Selatan 12940 Telepon : (021) 22907158 Email: bisdev@pnmdigi.co.id	Kepada Yth : PT Mitra Proteksi Madani Insurance Broker Menara PNM, Lantai 11 Kuningan Center Jalan Kuningan Mulia Karet Kuningan Setia Budi Jakarta Selatan 12940 telepon : (021) 38825177 email : div.it@pnmmpm.co.id
--	--

PASAL 15 LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam **Perjanjian** ini, akan ditambahkan dan ditetapkan kemudian dalam addendum secara musyawarah untuk mufakat oleh **Para Pihak** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini
2. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam **Perjanjian** ini, maka **Para Pihak** sepakat dan setuju untuk mengadakan perubahan dan/atau *addendum* yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
3. **Para Pihak** menyatakan bahwa hubungan kerja berdasarkan profesionalisme, tanpa adanya hubungan apapun yang dapat menimbulkan kerugian bagi **Para Pihak**.
4. **Para Pihak** menyatakan **tidak akan** memberikan ucapan terima kasih dalam bentuk apapun yang akan mempengaruhi dalam pengambilan keputusan.

Demikian **Perjanjian** ini ditandatangani oleh **Para Pihak** dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

PT Mitra Tekno Madani


Asri Joni Hutasuhtu
Direktur Utama

PT Mitra Proteksi Madani Insurance Broker

Akira Arifin Patirol
Direktur Utama

MTM		MPM									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RVO	KBW	OSN	RHD	KES	STY	TMG	WAX	NBJ	MFE	KHF	



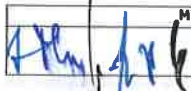
**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT MITRA TEKNO MADANI
DENGAN
PT MITRA PROTEKSI MADANI INSURANCE BROKER
MENGENAI
PENGADAAN INFRASTRUKTUR JARINGAN IT DAN SECURITY SYSTEM
No: 007/PKS/MTM/I/25
No: 0005/PKS/MPMIB/II/2025**

Perjanjian Pengadaan Infrastruktur Jaringan IT dan *Security System* (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") ini dibuat di Jakarta, pada hari Kamis tanggal Dua Puluh Tujuh, Bulan Februari, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (**27-02-2025**), oleh dan antara:

1. **PT MITRA TEKNO MADANI**, berkedudukan di Jakarta PNM, Lantai 11, Kuningan Center, Jalan Kuningan Mulia, Karet Kuningan Setiabudi, Jakarta Selatan 12940, yang anggaran dasarnya dimuat dalam Akta Pendirian Nomor: 02 Tahun 2012 yang dibuat oleh dan dihadapan HADIJAH, SH., Mkn. Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat Keputusan dengan Nomor: AHU-23767.AH.01.01 Tahun 2012, beserta perubahannya terakhir dengan Akta No. 39 tertanggal 22 Agustus 2022, yang dibuat oleh dan dihadapan HADIJAH, SH., Mkn. Notaris di Jakarta, dengan surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 20 September 2022 dengan Nomor: AHU-AH.01.03-0293037 dalam hal ini diwakili oleh **Asri Joni Hutasuhut** dalam kedudukannya selaku Direktur Utama, dari dan oleh karenanya bertindak secara sah untuk dan atas nama PT MITRA TEKNO MADANI, yang selanjutnya disebut "**Pihak Pertama**".
2. **PT MITRA PROTEKSI MADANI INSURANCE BROKER**, yang diwakili oleh **Akira Arifin Patiroid** bertindak selaku **Direktur Utama** dari PT Mitra Proteksi Madani Insurance Broker, berkedudukan di Menara PNM, Kuningan Center Lantai 11, Jl. Kuningan Mulia, Karet Kuningan 1294, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya mewakili Perseroan yang Anggaran dasarnya dimuat dalam **Akta pendirian Nomor 04 tanggal 02 Oktober 2014**, yang dibuat dihadapan Hadijah S.H, Notaris di Jakarta, akta mana telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat keputusannya tertanggal 20 Oktober 2014, Nomor: AHU-30337.40.10.2014; serta susunan direksi dan dewan komisaris terakhirnya dimuat dalam **Akta Notaris Tanggal 13 Agustus 2024 Nomor 18** yang dibuat dihadapan Hadijah S.H., M.KN. Notaris di Jakarta, dengan surat penerimaan pemberitahuan perubahan data perseroan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tanggal 22 Agustus 2024 Nomor: AHU-AH.01.09-0242876. Bertindak dalam jabatannya untuk dan atas nama serta sah mewakili PT Mitra Proteksi Madani Insurance Broker, yang selanjutnya disebut "**Pihak Kedua**".

Pihak Pertama dan Pihak Kedua (selanjutnya secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**") dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **Pihak Pertama** adalah Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidang Jasa manajemen sistem informasi dan teknologi (*IT System*);
- b. Bahwa **Pihak Kedua** adalah Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidang Pialang Asuransi membutuhkan jasa **Pihak Pertama** untuk melakukan penyediaan dan

MTM			MPM									
												
RVO			KBW	OSH	RHD	CES	SFY	TMC	HAA	NJO	MEE	KHF

- pengadaan infrastruktur Jaringan IT dan Security System guna mewujudkan kepentingan operasional bisnis **Pihak Kedua** (selanjutnya disebut "**Pekerjaan**");
- Bahwa **Pihak Pertama** telah mengirimkan surat Penawaran dengan Nomor: S-229/MTM-BIS/VIII/24 pada tanggal 23 Agustus 2024 perihal Surat Penawaran Harga Pengadaan Infrastruktur Jaringan IT dan Security System Relokasi Kantor selanjutnya disebut "**SPH**";
 - Bahwa berdasarkan Memo Nomor M-312/MPM/VIII/2024 pada tanggal 26 Agustus 2024 Perihal Memorandum Pengadaan Infrastruktur Jaringan IT Gedung Pakuwon.
 - Bahwa **Pihak Kedua** telah mengirimkan Surat Perintah Kerja dengan Nomor: S-1064/MPM/DIR/IX/2024 pada tanggal 3 September 2024 perihal Surat Perintah Kerja selanjutnya disebut "**SPK**".
 - Bahwa dalam rangka menjalin hubungan sinergi secara profesional antar PNM Grup dalam mengembangkan pelayanan atas aktivitas bisnis perusahaan dan berdasarkan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam huruf a s.d e di atas, dengan ini **Pihak Kedua** menunjuk **Pihak Pertama** sebagai penyedia jasa atas **Pekerjaan** yang dimaksud.
 - Pihak Pertama** menerima penunjukkan yang dilakukan oleh **Pihak Kedua** untuk melaksanakan **Pekerjaan** yang dimaksud.

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana dimaksud pada huruf a,b,c, d, e, f dan g di atas, maka selanjutnya **Para Pihak** setuju dan sepakat untuk saling mengikatkan diri dalam **PENGADAAN INFRASTRUKTUR JARINGAN IT DAN SECURITY SYSTEM** dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 RUANG LINGKUP PEKERJAAN

- Pihak Kedua** memberikan **Pekerjaan** Pengadaan Infrastruktur Jaringan IT dan *Security System* Relokasi Kantor kepada Pihak Pertama sebagaimana tertuang dalam SPK Nomor S-1064/MPM/DIR/IX/2024 Perihal Surat Perintah Kerja Pengadaan Infrastruktur Jaringan IT Gedung Pakuwon.
- Spesifikasi dan detail pekerjaan sebagaimana termuat dalam **SPH Pihak Pertama** dan **SPK Pihak Kedua** yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 2 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- Perjanjian ini berlaku selama **36 (Tiga Puluh Enam) Bulan** terhitung sejak tanggal **Dua Puluh Tiga bulan September Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (23-09-2024)** sampai dengan tanggal **Enam Belas bulan Desember Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tujuh (16-12-2027)** dengan penjelasan sebagai berikut:
 - Jangka Waktu Pekerjaan Pemasangan perangkat Jaringan adalah sejak tanggal **23 september 2024** sampai dengan tanggal **16 Desember 2024**.
 - Para Pihak** Sepakat Jangka Waktu Sewa Infrastruktur Jaringan IT dan Security System terhitung sejak tanggal **16 Desember 2024** sampai dengan **15 Desember 2027**.
- Apabila salah satu pihak akan mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian atau memperpanjang jangka waktu Perjanjian ini sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas, maka pihak yang menghendaki pengakhiran atau perpanjangan jangka waktu tersebut harus memberitahukan maksud atau alasan

MTM				MPM							
											
RVO	KBW	OSN	RHD	CES	STY	TMG	HAA	BTJ	MFE	KHF	KHF

pengakhiran atau perpanjangan jangka waktu tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, yaitu sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal akhir jangka waktu Perjanjian ini.

3. **Perjanjian** ini dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan **Para Pihak** yang akan dituangkan dalam addendum yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian.
4. Bahwa dalam hal Perjanjian ini berakhir, baik karena permintaan salah satu pihak ataupun karena jangka waktunya telah berakhir, maka hal tersebut tidak mempengaruhi kewajiban-kewajiban **Para Pihak** yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.
5. Kesepakatan kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau Kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan kerjasama ini.
6. Jangka Waktu sebagaimana diatur dalam ayat (1) Pasal ini tidak berlaku untuk kewajiban **Para Pihak** khususnya ketentuan yang menyangkut kerahasiaan dan tetap berlaku untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.
7. Segala hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang telah timbul sebelum/sesudah berakhirnya Perjanjian ini harus tetap dipenuhi dan dilaksanakan walau Perjanjian ini diakhiri, sampai seluruh hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut diselesaikan.

PASAL 3

HARGA DAN METODE PEMBAYARAN

1. Biaya atas **Pekerjaan** sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 di atas adalah sebesar **Rp22.700.000,-** (Dua Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) perbulan .
2. Harga sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini **belum** termasuk Pajak Pertambahan Nilai (**PPN**) dan terhadap Pajak (PPH, PPN dan pajak lainnya) yang timbul dari **Perjanjian** ini, wajib ditanggung oleh masing-masing **Pihak** yang besarnya ditentukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia yang berlaku.
3. Pembayaran sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal akan ditagihkan setiap awal bulan dan dibayarkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah dokumen pembayaran diterima lengkap oleh **Pihak Kedua**.
4. **Pihak Pertama** akan mengajukan tagihan untuk masing-masing pembayaran dengan kelengkapan sebagai berikut:
 - a. Tagihan asli dan bermaterai;
 - b. Faktur Pajak asli;
 - c. Surat Perintah Kerja;
 - d. Fotocopy PKS; dan
 - e. Berita Acara Serah Terima Selesai Pekerjaan.
5. Pembayaran oleh **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** dilakukan dengan cara pemindah bukuan atau *transfer* ke dalam bentuk Rupiah (Rp) ke rekening :

Nama Bank : **PT BANK MANDIRI INDONESIA**
 No. Rekening : **122.00.212222.2**
 Atas nama : **PT MITRA TEKNO MADANI**
6. **Pihak Kedua** berkewajiban untuk melaksanakan kewajiban pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) Pasal ini.

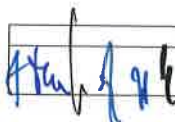
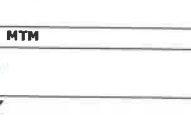
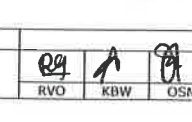
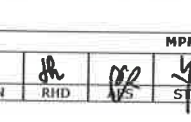
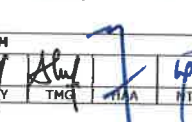
MTM				MPM							
RVO	KBW	OSN	RHD	MS	SY	TMG	HMA	BTJ	MFE	KHF	

Pasal 4 PEKERJAAN TAMBAHAN

1. Pekerjaan dan/atau layanan tambahan hanya dianggap sah apabila ada permintaan tertulis dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**.
2. Penentuan harga atas pekerjaan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat di atas tersebut akan diperhitungkan sesuai dengan kesepakatan **Para Pihak** yang akan dituangkan dalam addendum yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini .

PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Bahwa dalam pelaksanaan **Pekerjaan** sebagaimana disepakati dalam **Perjanjian** ini, **Pihak Kedua** akan mendapatkan dan/atau melakukan:
 - a. **Pihak Kedua** berhak menerima hasil pekerjaan Pengadaan Infrastruktur Jaringan IT dan *Security System* **Pihak Kedua** sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan dalam SPH dan SPK yang merupakan satu kesatuan dengan Perjanjian ini;
 - b. **Pihak Kedua** berkewajiban untuk melaksanakan seluruh pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini;
 - c. **Pihak Kedua** berkewajiban memberikan persetujuan atas penyelesaian pekerjaan **Pihak Pertama** setiap periodenya;
 - d. **Pihak Kedua** berkewajiban untuk menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan **Pihak Pertama** dalam *set-up* Jaringan IT Dan *Security System* Relokasi Kantor.
2. Bahwa dalam pelaksanaan **Pekerjaan** sebagaimana disepakati dalam **Perjanjian** ini, **Pihak Pertama** akan mendapatkan dan/atau melakukan:
 - a. **Pihak Pertama** Berhak menerima pembayaran sebagaimana disebutkan pada Pasal 3 Perjanjian ini.
 - b. **Pihak Pertama** berkewajiban untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Perjanjian ini secara penuh, sesuai dengan SPH dari **Pihak Pertama** dan SPK dari **Pihak Kedua**.
3. **Para Pihak** sepakat menjalankan ketentuan yang terdapat dalam **Perjanjian** ini.
4. Pelaksanaan dan/atau penyelesaian pekerjaan harus dilengkapi dengan dokumentasi pendukung pekerjaan atau Berita Acara yang dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan ditandatangani **Para Pihak** sebagai bukti bahwa telah dilaksanakannya atau diselesaikannya setiap Tahapan Pekerjaan tersebut oleh **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** menyatakan telah menerima dan menyetujui atas hasil kerja yang telah disepakati dan diberikan oleh **Pihak Pertama**.
5. Perpanjangan atau perubahan dari jadwal dan/atau jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, **Pihak Pertama** wajib menyampaikan penjelasan secara tertulis kepada **Pihak Kedua** dengan ketentuan segala biaya yang ditimbulkan selama perpanjangan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan tetap menjadi beban **Pihak Pertama** kecuali biaya yang ditimbulkan tersebut karena adanya penundaan dari **Pihak Kedua** atau adanya Pekerjaan Tambah Kurang.
6. Keputusan untuk perpanjangan atau perubahan dari jadwal dan/atau jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, akan dilakukan berdasarkan persetujuan **Pihak Kedua** yang dituangkan dalam surat secara tertulis dari **Pihak Kedua** kepada **Pihak Pertama** perihal penyesuaian persetujuan jadwal

MTM				MPM							
											
RVO	KBW	OSN	RHD	AS	STY	TMG	MAA	MTJ	MFE	KIT	

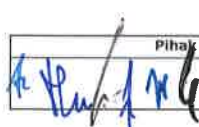
kerja dituangkan dalam addendum yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.

PASAL 6 DENDA DAN SANKSI

1. Apabila **Pihak Kedua** tidak dapat melaksanakan pembayaran sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, selain alasan atau keadaan yang dimaksud dalam Pasal 8 Perjanjian ini, maka **Pihak Kedua** yang melakukan kelalaian pembayaran tersebut dikenakan sanksi oleh **Pihak Pertama**, yaitu berupa pemutusan layanan, dimana sebelum pemutusan sistem tersebut dilakukan, **Pihak Pertama** harus memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada **Pihak Kedua** sebanyak 3 (tiga) kali.
2. Apabila **Pihak Pertama** tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan Pemasangan Perangkat Jaringan sebagaimana dimaksud Pada Pasal 2 ayat 1 huruf a Perjanjian ini, selain karena alasan atau keadaan yang dimaksud dalam Pasal 8 Perjanjian ini, maka **Pihak Pertama** yang melakukan kelalaian dalam penyelesaian pekerjaan tersebut dikenakan sanksi berupa Penundaan Pembayaran Sewa bulan Pertama.
3. Apabila salah satu **Pihak** atas segala kelalaian atau kealpaan dalam mentaati segala peraturan yang berlaku dan syarat-syarat yang tercantum dalam **Perjanjian** ini dan/atau lampiran-lampirannya dapat diberikan surat peringatan sebanyak 3x (tiga kali) oleh Pihak lainnya.
4. Apabila **Pihak Kedua** melakukan pengakhiran/pemutusan sebelum berakhirnya Jangka waktu **Pihak Kedua** tetap berkewajiban melakukan pembayaran secara penuh kepada **Pihak Pertama** atas keseluruhan sisa masa sewa yang belum digunakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 1 huruf b dan Pasal 3 ayat (1) **Perjanjian** ini dilengkapi dengan surat pemberitahuan.
5. Apabila sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir terjadi pengakhiran/pemutusan berdasarkan kehendak **Pihak Pertama**, maka **Pihak Pertama** wajib mengembalikan keseluruhan dan/atau sebesar 100% (seratus persen) biaya yang telah diterima kepada **Pihak Kedua** dari harga pembayaran keseluruhan biaya sewa dilengkapi dengan surat pemberitahuan.

PASAL 7 PENGAKHIRAN/PEMBATALAN PERJANJIAN

1. Dalam hal **Perjanjian** ini berakhir, baik karena permintaan salah satu Pihak ataupun karena jangka waktunya telah berakhir, maka hal tersebut tidak mempengaruhi kewajiban-kewajiban **Para Pihak** yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan kegiatan sebelum berakhirnya **Perjanjian** ini.
2. **Perjanjian** ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau ketentuan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan kerjasama ini.
3. **Para Pihak** sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-undang Hukum Perdata sepanjang yang mengatur mengenai pengakhiran **Perjanjian** ini memerlukan putusan pengadilan.
4. Apabila Pihak yang lalai sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) maka **Pihak** yang merasa dirugikan berhak melakukan pencabutan pelaksanaan **Pekerjaan** dan/atau pembatalan **Perjanjian** ini secara sepihak dengan tetap memperhatikan hak dan kewajiban yang telah dilaksanakan sebelumnya.

Pihak Pertama				Pihak Kedua							
											
RVO				KBW	OSN	RHD	KES	STY	TMG	HAA	NTJ

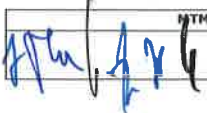
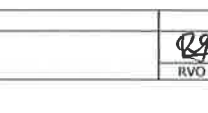
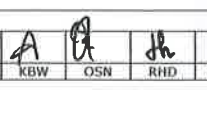
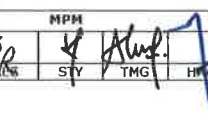
PASAL 8 FORCE MAJEURE

1. Para Pihak sepakat dan setuju bahwa yang dimaksud dengan *Force Majeure* dalam Perjanjian ini adalah kejadian-kejadian yang terjadi diluar kemampuan dan kekuasaan Para Pihak sehingga mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian ini yaitu :
2. Gempa Bumi, angin topan, banjir, tanah longsor, sambaran petir, kebakaran, dan bencana alam lainnya
3. Perang, huru hara, terrorisme, sabotase, embargo, dan pemogokan massal.
4. Kebijakan ekonomi dari Pemerintah yang mempengaruhi secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
5. Dalam hal terjadi *Force Majeure* sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu pihak, maka pihak yang mengalami *Force Majeure* wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak terjadinya *Force Majeure* dengan disertai surat pemberitahuan secara tertulis dan resmi oleh pejabat instansi yang berwenang, untuk diselesaikan secara musyawarah;
6. Kelalaian atau keterlambatan pihak yang mengalami *Force Majeure* dalam memenuhi kewajiban memberitahukan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, mengakibatkan tidak diakuinya oleh pihak lainnya peristiwa dimaksud sebagai *Force Majeure*;
7. Kejadian *Force Majeure* tersebut dapat dipergunakan sebagai dasar Oleh Para Pihak untuk meninjau dan/atau menyesuaikan kondisi kerjasama yang telah disepakati dan ditetapkan dalam Perjanjian ini;
8. Apabila terjadi *Force Majeure*, maka semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak lainnya.
9. Dalam hal *Force Majeure* terjadi secara terus menerus dalam jangka waktu 90 (Sembilan puluh) hari kalender, maka pihak yang tidak mengalami *Force Majeure* dapat memilih apakah tetap meneruskan atau menghentikan Perjanjian. Apabila pihak yang tidak mengalami *Force Majeure* berkehendak untuk menghentikan Perjanjian ini, maka kehendak tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada pihak yang mengalami *Force Majeure* dalam waktu yang dianggap baik oleh pihak yang tidak mengalami *Force Majeure*.

PASAL 9 KERAHASIAAN

Sepanjang berlakunya **Perjanjian** ini kecuali bila diisyaratkan lain oleh hukum, maka :

1. Setiap informasi dan/atau dokumen yang diberikan oleh salah satu **Pihak**, dan/atau pihak yang ditunjuk, kepada **Pihak** lainnya dalam **Perjanjian** dan/atau informasi atau dokumen yang diperoleh dari salah satu **Pihak** sebagai pelaksanaan dari **Perjanjian** ini, baik yang diberikan atau disampaikan secara lisan, tertulis, grafik, maupun yang disampaikan melalui media elektronik atau informasi dalam bentuk lainnya adalah bersifat **Rahasia**.
2. **Para Pihak**, termasuk para pejabat, direksi, karyawan, subkontraktor dan/atau agennya setuju dan sepakat bahwa setiap saat akan **merahasiakan** informasi dan/atau dokumen yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari **Perjanjian** ini kepada siapapun atau tidak akan menggunakannya untuk kepentingan Salah Satu **Pihak** atau kepentingan

 RVO	 KBW	 OSN
 RHD	 STY	 TMG

- pihak tertentu, tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan tertulis dari pejabat yang berwenang dari **Pihak** Lainnya atau pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
3. Apabila Salah satu **Pihak** dan/atau karyawannya yang berada dalam pengawasannya melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan 2 **Perjanjian** ini, maka **Para Pihak**, beserta karyawan berkewajiban bersama-sama menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat. Apabila tidak tercapainya kesepakatan atas musyawarah yang dilakukan oleh **Para Pihak**, maka dapat dilanjutkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 4. Kewajiban untuk menyimpan Informasi sebagaimana dimaksud diatas menjadi tidak berlaku apabila Informasi tersebut diperintahkan untuk dibuka untuk memenuhi perintah pengadilan atau badan pemerintahan lain yang berwenang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 10 GRATIFIKASI

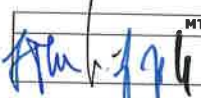
1. **Para Pihak** menyatakan tidak akan menawarkan, menjanjikan, memberikan, menerima, maupun meminta keuntungan yang tidak semestinya dalam bentuk uang tunai maupun non tunai secara langsung maupun tidak langsung yang melanggar peraturan perundang-undangan serta tidak akan menawarkan atau memberikan suap, gratifikasi atau uang pelicin dalam bentuk apapun sebagai bujukan atau hadiah kepada Karyawan/ti maupun Pejabat di lingkungan **Para Pihak** untuk mendapatkan berbagai bentuk manfaat/kemudahan.
2. **Pihak Kedua** akan melaporkan kepada Manajemen **Pihak Pertama** melalui saluran *Whistle Blowing System* terhadap setiap permintaan suap, gratifikasi atau uang pelicin dalam bentuk apapun dari karyawan/ti maupun Pejabat di lingkungan **Pihak Pertama** yang patut diduga memiliki keterkaitan dengan penunjukan **Pihak Kedua** sebagai penyedia barang/jasa.
3. Apabila salah satu pihak terbukti melanggar ketentuan ayat 1 dan/atau ayat 2 pasal ini, maka **Para Pihak** sepakat untuk menghentikan/mengakhiri **Perjanjian** ini, dan **Pihak** yang melakukan pelanggaran akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 11 BENTURAN KEPENTINGAN

1. **PARA PIHAK** sepakat menghindari terjadinya dominasi kepentingan ekonomis yang tidak wajar oleh pihak manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan ekonomis salah satu pihak (pribadi dan/atau kelompok dan/atau organisasi).
2. Dalam hal pihak yang tidak melaksanakan ketentuan dimaksud dalam pasal ini, maka perjanjian ini secara otomatis berakhir dan akan ditindaklanjuti ke penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Pasal 12 KETENTUAN SISTEM MANAJEMEN MUTU ANTI PENYUAPAN (SMAP)

1. **PARA PIHAK** menyatakan tidak akan menawarkan, menjanjikan, memberikan, menerima, maupun meminta keuntungan yang tidak semestinya dalam bentuk uang tunai maupun non-tunai secara langsung maupun tidak langsung yang melanggar peraturan perundang-undangan serta tidak akan menawarkan atau memberikan suap,

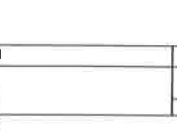
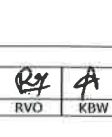
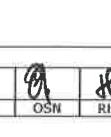
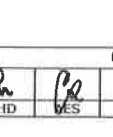
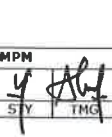
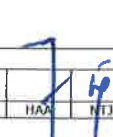
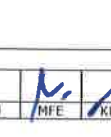
MTM				MPM							
											
				RVO	KBW	OSN	RHD	RS	SW	TMG	MFE

gratifikasi atau uang pelicin dalam bentuk apapun sebagai bujukan atau hadiah kepada karyawan maupun pejabat di lingkungan Para Pihak untuk mendapatkan berbagai bentuk manfaat/kemudahan.

2. **PARA PIHAK** berkomitmen untuk menerapkan Anti-Fraud, Pengendalian Gratifikasi dan Anti Penyuapan guna mendukung pemberantasan korupsi di lingkungan MPM dengan menjalankan usaha diatas nilai integritas, berpedoman pada kode etik dan prinsip 4 *No's*, yaitu:
 1. *No Bribery* (tidak boleh ada suap menyuap dan pemerasan);
 2. *No Kickback* (tidak boleh ada komisi, tanda terima kasih baik dalam bentuk uang dan dalam bentuk lainnya);
 3. *No Gift* (tidak boleh ada hadiah atau gratifikasi yang bertentangan dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku);
 4. *No Luxurious Hospitality* (tidak boleh ada penyambutan dan jamuan yang berlebihan).
3. **PARA PIHAK** Selalu berupaya meningkatkan dan memperbaiki secara berkelanjutan Sistem Manajemen Anti Penyuapan pada setiap proses bisnis agar sejalan dengan Prinsip-Prinsip GCG, Pedoman perilaku dan etika bisnis perusahaan.
4. **PARA PIHAK** Menjalankan prinsip *zero tolerance* terhadap tindakan yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan perundang-undangan.
5. **PARA PIHAK** Tidak memperkenankan karyawan dan *stakeholder* Perusahaan untuk melanggar kode etik perusahaan dan prinsip 4 *No's* yang berkaitan dengan tugasnya di Perusahaan.
6. **PARA PIHAK** menghindari konflik kepentingan dan mengelola setiap konflik kepentingan yang menimbulkan risiko *fraud*.
7. **PARA PIHAK** mengajak karyawan dan *stakeholder* untuk selalu menerapkan prinsip 4 *No's* dan pembangunan bisnis perusahaan yang berintegritas.
8. **PARA PIHAK** melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan komitmen Sistem Manajemen Anti Penyuapan dan setiap pelanggaran akan dikenai sanksi sesuai peraturan perusahaan dan perundang-undangan yang berlaku.
9. **PARA PIHAK** mendukung penerapan ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).
10. **PARA PIHAK** bersedia mematuhi dan melaksanakan Komitmen Sistem Manajemen Anti Penyuapan dengan sungguh-sungguh.
11. Apabila salah satu Pihak terbukti melanggar ketentuan dalam pasal ini, maka Para Pihak sepakat untuk menghentikan/mengakhiri Perjanjian ini, dan PIHAK yang melakukan pelanggaran akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan ditindaklanjuti ke penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

PASAL 13 PENYELESAIAN SENGKETA

1. Segala perselisihan yang timbul akibat **Perjanjian** ini, akan diselesaikan oleh **Para Pihak** secara musyawarah untuk mufakat.
2. Apabila cara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di atas tidak tercapai, maka **Para Pihak** sepakat dan setuju untuk memilih menyelesaikan perselisihan di **Pengadilan Negeri Jakarta Selatan**.

MTM				MPM							
											
RVO	KBW	OSN	RHD	CES	STY	TMG	HAA	NTJ	MFE	KHF	

PASAL 14 PEMBERITAHUAN

Setiap pemberitahuan yang dibutuhkan atau diharuskan untuk diberikan atau dibuat sehubungan dengan **Perjanjian** ini wajib dilakukan secara tertulis dan dikirimkan melalui kurir, surat tercatat, faksimili atau disampaikan secara langsung kepada pihak yang bersangkutan dengan mendapatkan tanda penerimaan yang selayaknya, kepada **Pihak-Pihak** sebagaimana dimaksud pada alama dibawah ini :

<u>Kepada Yth :</u> PT Mitra Tekno Madani Menara PNM, Lantai 11 Kuningan Center Jalan Kuningan Mulia Karet Kuningan Setia Budi Jakarta Selatan 12940 Telepon : (021) 22907158 Email: bisdev@pnmdigi.co.id	<u>Kepada Yth :</u> PT Mitra Proteksi Madani Insurance Broker Menara PNM, Lantai 11 Kuningan Center Jalan Kuningan Mulia Karet Kuningan Setia Budi Jakarta Selatan 12940 telepon : (021) 38825177 email : div.it@pnmmpm.co.id
--	--

PASAL 15 LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur dalam **Perjanjian** ini, akan ditambahkan dan ditetapkan kemudian dalam addendum secara musyawarah untuk mufakat oleh **Para Pihak** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
2. Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam **Perjanjian** ini, maka **Para Pihak** sepakat dan setuju untuk mengadakan perubahan dan/atau *addendum* yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
3. **Para Pihak** menyatakan bahwa hubungan kerja berdasarkan profesionalisme, tanpa adanya hubungan apapun yang dapat menimbulkan kerugian bagi **Para Pihak**.
4. **Para Pihak** menyatakan **tidak akan** memberikan ucapan terima kasih dalam bentuk apapun yang akan mempengaruhi dalam pengambilan keputusan.

Demikian **Perjanjian** ini ditandatangani oleh **Para Pihak** dan dibuat dalam 2 (dua) rangkap bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.

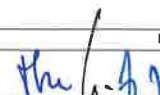
PT Mitra Tekno Madani



Asri Joni Hutasuht
Direktur Utama

PT Mitra Proteksi Madani Insurance Broker


Akira Arifin Patiroid
Direktur Utama

MTM	MPM									
										
	RVO	KBW	OSN	RHD	SES	STY	TMG	HMA	ND	MFE
										KHF